

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 966/2536 นายพุด วิชาะสิงห์
นายสิทธิชัย สกุลวานิช

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 531

ป.วิ.พ. มาตรา 177 วรรคสอง 18

โจทก์ฟ้องเรียกถอนคืนการให้ที่พิพาทแก่จำเลยเพราะเหตุจำเลยประพฤติ
เนรคุณจำเลยให้การปฏิเสธฟ้องโจทก์ในเบื้องต้นว่าโจทก์ไม่ได้ยกที่พิพาทให้จำเลย
โดยเสน่หาเพราะโจทก์ได้รับค่าตอบแทนจากจำเลย การที่จำเลยอ้างเหตุต่อมาว่า
ความจริงเป็นการซื้อขายซึ่งเป็นเจตนาอันแท้จริงของโจทก์และจำเลย ก็เป็นเหตุแห่ง
การปฏิเสธของจำเลยว่โจทก์ไม่ได้ยกที่พิพาทให้จำเลยโดยเสน่หานั่นเอง หาได้ทำให้
เป็นคำให้การที่ขัดแย้งกันจนไม่ก่อให้เกิดประเด็นที่จำเลยจะนำสืบได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ยกที่พิพาทตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้จำเลย ต่อมาจำเลยประพฤติเนรคุณ ขอให้เพิกถอนหนังสือสัญญาให้และให้ใส่ชื่อโจทก์เป็นเจ้าของที่ดินแทนจำเลยหากจำเลยไม่ยอม ให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาในการจดทะเบียนใส่ชื่อโจทก์ในที่ดินดังกล่าว

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า โจทก์ไม่เคยยกที่พิพาทให้จำเลยโดยเสนอหา
จำเลยไม่ได้ประพจน์ในรศุณโจทก์ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเพิกถอนการให้และเรียก
คืนที่พิพาทจากจำเลยเพราะโจทก์สละสิทธิครอบครองที่พิพาทและโอนสิทธิครอบ

ครองที่พิพาทให้จำเลยโดยจำเลยได้ชำระค่าตอบแทนให้แก่โจทก์และได้ทำสัญญาซื้อขายกันไว้ด้วย หนังสือสัญญาให้ที่พิพาททำขึ้นเพราะโจทก์ต้องการที่จะหลบเลี่ยงค่าธรรมเนียมและค่าอากร มิใช่ทำขึ้นเพื่อเจตนาที่แท้จริงของโจทก์และจำเลย หนังสือสัญญาให้ที่พิพาทจึงเป็นโมฆะ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องถอนคืนการให้ ต่อมาโจทก์ทำสัญญาเช่าที่พิพาทแล้วไม่ชำระค่าเช่า จำเลยได้บอกเลิกสัญญาเช่า ขอให้ยกฟ้อง ให้โจทก์และบริวารรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากที่พิพาท และให้ชำระค่าเช่าหรือค่าขาดประโยชน์จนกว่าโจทก์และบริวารจะรื้อบ้านออกจากที่พิพาท

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า ฟ้องแย้งไม่เกี่ยวกับฟ้องเดิม โจทก์ไม่เคยทำสัญญาซื้อขายที่พิพาทกับจำเลย สัญญาซื้อขายที่จำเลยอ้างมานั้นเป็นสัญญาปลอมโดยจำเลยปลอมลายมือชื่อโจทก์ชำระค่าเช่าทุกปี ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้องโจทก์และฟ้องแย้ง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ศาลฎีกาวินิจฉัยฟังข้อเท็จจริงว่า เดิมโจทก์ได้ทำสัญญาขายฝากที่พิพาทไว้กับนายชูเกียรติ พัฒนกุลเกียรติ ครั้นเมื่อครบกำหนดตามสัญญาขายฝาก โจทก์ไม่ได้ไถ่ถอนที่พิพาทคืนจนกระทั่งวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๑๒ นายชูเกียรติได้ทำสัญญาขายที่พิพาทให้แก่โจทก์ และในวันเดียวกันนั้นเอง โจทก์ได้จดทะเบียนโอนที่พิพาทให้แก่จำเลย แต่ฟังไม่ได้ว่าโจทก์ยกที่พิพาทให้จำเลยโดยเสน่หา และวินิจฉัยว่า ส่วนข้อที่โจทก์ฎีกาว่า คำให้การของจำเลยเป็นคำให้การที่ไม่ชอบกล่าวคือตอนแรกให้การว่าโจทก์ไม่ได้ยกที่พิพาทให้จำเลยโดยเสน่หา แต่จำเลยได้ที่พิพาทโดยการซื้อขายสัญญาให้ตกเป็นโมฆะ ตอนหลังกลับให้การว่า หากสัญญาให้มีผลบังคับได้โจทก์ก็

ไม่มีอำนาจเพิกถอนและเรียกคืนการให้เพราะโจทก์ได้ยกที่ดินให้จำเลยโดยได้รับค่าตอบแทน จำเลยจึงไม่มีสิทธินำพยานเข้าสืบนั้น พิจารณาคำให้การของจำเลยโดยตลอดแล้ว เห็นว่า จำเลยให้การปฏิเสธฟ้องโจทก์ในเบื้องต้นว่าโจทก์ไม่ได้ยกที่ดินพิพาทให้จำเลยโดยเสน่หาเพราะโจทก์ได้รับค่าตอบแทนจากจำเลย การที่จำเลยอ้างเหตุต่อมาว่า ความจริงเป็นเรื่องการซื้อขายซึ่งเป็นเจตนาอันแท้จริงของโจทก์และจำเลย ก็เป็นเหตุแห่งการปฏิเสธของจำเลยที่โจทก์ไม่ได้ยกที่ดินพิพาทให้จำเลยโดยเสน่หา นั่นเอง หากได้ทำให้เป็นคำให้การที่ขัดแย้งกันจนไม่ก่อให้เกิดประเด็นที่จำเลยจะนำสืบได้

พิพากษายืน.

(สมชัย สายเชื้อ-อากาศ บำรุงชีพ-ชลิต ประไพศาล)

ศาลจังหวัดกาญจนบุรี - นายสันติ วงศ์รัตนานนท์

ศาลอุทธรณ์ - นายอุตส่าห์ ทุมมา

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ